



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 243213 - SP (2026/0295974-1)

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RECORRENTE : JOAO PAULO BALDIN MEGDA
ADVOGADOS : FRANCISCO NUNES PINTO DA SILVA - SP514637
 : BIANCA LOURENCETTE NUNES - SP531084
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU : TIERRY DE SOUZA PAISCA

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto por JOÃO PAULO BALDIN MEGDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2392328-65.2025.8.26.0000).

Extrai-se dos autos que o paciente é investigado em inquérito policial pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo o juízo de primeiro grau autorizado a quebra de sigilo de dados telemáticos de seu aparelho celular.

A defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 146):

“EMENTA: ‘Habeas Corpus’. Pretendida cassação da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telemáticos do aparelho celular do paciente, com a determinação do desentranhamento da prova produzida a partir de então. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de ‘Habeas Corpus’, que não permite exame aprofundado de provas. Ordem denegada.”

Contra esse julgado, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 224):

“EMENTA: Embargos de declaração. Inexistência de qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.”

No presente recurso, a defesa alega ser o *habeas corpus* via adequada para o controle de legalidade de medida cautelar probatória invasiva, por se tratar de ilegalidade objetivamente verificável. Aduz a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo

telemático por ausência de fundamentação concreta, ausência de recorte temporal e material, ausência de demonstração de imprescindibilidade e desproporcionalidade da medida diante de fato pontual, sem apreensão de droga com o paciente. Sustenta, ademais, a configuração de pescaria probatória, a deficiência da fundamentação *per relationem* utilizada na origem, e a contradição do acórdão recorrido ao afirmar a inadequação da via do *habeas corpus* e, ao mesmo tempo, ingressar no mérito para validar a medida. Defende, por fim, a ilicitude das provas obtidas a partir da quebra e das provas dela derivadas (e-STJ fls. 155/183).

Requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão de quebra, determinando que a autoridade policial, o Ministério Público e órgãos técnicos se abstenham de acessar, analisar, compartilhar, utilizar ou divulgar dados eventualmente extraídos, com lacre e preservação da mídia e dos relatórios até o julgamento final. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a via do *habeas corpus* como adequada ao controle de legalidade da medida, declarar a nulidade da decisão que autorizou a quebra por ausência de fundamentação qualificada e delimitação, reputar ilícitas as provas obtidas e as dela derivadas, e determinar o desentranhamento, inutilização ou lacre judicial dos dados produzidos. Subsidiariamente, postula a delimitação estrita da medida, condicionando eventual acesso a nova decisão judicial concretamente fundamentada, com recorte temporal e material e segregação de dados estranhos à investigação (e-STJ fls. 184/185).

Parecer ministerial às fls. 256/261 (e-STJ).

É o relatório.

Com efeito, após consignar que a nulificação da decisão que autorizou a quebra do sigilo telemático e o desentranhamento da prova produzida demandariam aprofundado exame da situação processual, incompatível com os limites cognitivos do *writ*, afirmou a Corte local (e-STJ fl. 148/149):

“O tema que busca o impetrante discutir é estritamente meritório e só em vias processuais próprias é que merece ser avaliado.

Em suma, não é o presente mandamus a via adequada a cassar decisão que autoriza a quebra de sigilo de dados telemáticos de aparelho celular e determinar o desentranhamento da prova produzida. Ademais e ainda que assim não fosse, a manifestação ministerial desta instância, de lavra ilustre do Dr. Daniel Rodrigues de Macedo, que se adota como razão colegiada de decidir, resolve o tema:

'Como se vê, a decisão proferida pelo juízo de origem é motivada e encontra esboço no quadro fático trazido, guardando inteira pertinência com o (grave) delito noticiado, nada tendo de abusiva ou teratológico.

...

O eixo argumentativo central da impetração assenta-se na assertiva de que a medida deferida configuraria fishing expedition, isto é, diligência de índole prospectiva, genérica e indiscriminada, voltada a devassar a intimidade digital do paciente para, apenas posteriormente, buscar elementos que a legitimem. Em outras palavras, pretende-se atribuir ao provimento judicial a lógica perversa da inversão das garantias: primeiro o sacrifício do sigilo, depois a busca do motivo. A noção de pescaria probatória, portanto, pressupõe inexistência de suspeita individualizada, convertendo-se o acesso a dados em puro vasculhamento aleatório, o que não se verifica.

Ocorre que, no caso dos autos, não se está diante de determinação “às cegas” ou meramente especulativa. Ao revés, os autos revelam sequência investigativa anterior absolutamente coerente com a determinação da medida: notícia de traficância em local certo; diligência presencial de averiguação; visualização, pelos agentes, de entrega de objeto; abordagem imediata e apreensão de substância entorpecente com o adquirente; e, por fim, declaração expressa do adquirente de que o entorpecente fora comprado do paciente instantes antes.

Nessa perspectiva, o acesso ao conteúdo do aparelho não se orienta a “ver o que aparece”, mas a aprofundar apuração já concretamente instaurada, destinada a confirmar autoria, bem assim a esclarecer a dinâmica e a extensão de quadro indiciário suficientemente delineado. Em delitos dessa natureza, o aparelho celular constitui instrumento ordinário de operacionalização da mercancia ilícita, meio pelo qual se estabelecem tratativas, contatos, combinações, interlocuções e vínculos funcionais. Negar, nesse contexto, a pertinência do acesso equivaleria, em última análise, a impor cegueira voluntária à investigação, interditando-se justamente o suporte em que, com frequência, se exteriorizam os elementos da dinâmica delitiva.

E mais: ainda sob o prisma estrito do alcance da autorização, nada do que foi determinado se mostra destituído de pertinência lógica com o fato investigado, inexistindo, por isso, qualquer desvio de finalidade. O acesso a mensagens, registros de chamadas, conteúdo de aplicativos de comunicação e dados em nuvem não constitui capricho investigativo, mas desdobramento tecnicamente congruente com a apuração de tráfico, delito que, repise-se, frequentemente se estrutura por tratativas digitais.

Diga-se, ainda, somente para efeito registro, que eventual excesso na execução da medida, se e quando ocorrente, o que se diz a título meramente argumentativo, traduz questão pontual, a exigir controle concreto e individualizado, e não fundamento para invalidação apriorística do ato, com a indevida frustração da efetividade da persecução pela via estreita e excepcional do habeas corpus.'

Como se vê, quanto à legalidade da medida propriamente dita, não houve fundamentação autônoma do Tribunal estadual. A incursão subsidiária realizada no acórdão decorreu exclusivamente da adoção, como razão colegiada de decidir, da manifestação ministerial apresentada naquela instância.

É certo que a fundamentação *per relationem* não é, por si só, inválida. A Corte Especial deste Superior Tribunal, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.306, assentou a

admissibilidade da técnica de fundamentação por referência, desde que o julgador, ao incorporar decisão anterior, documento ou parecer às suas razões de decidir, enfrente, ainda que sucintamente, as questões novas e relevantes para o julgamento.

A particularidade dos autos, contudo, está em que, para além da inexistência de manifestação autônoma sobre o mérito da nulidade, questões específicas e relevantes deduzidas pela defesa permaneceram sem apreciação efetiva.

Com efeito, nos embargos de declaração, a defesa provocou expressamente a Corte estadual a respeito da necessidade de recorte material e temporal da quebra de sigilo telemático, da alegada ausência de fundamentação concreta da decisão originária e daquela que indeferiu a reconsideração, da falta de individualização da medida, da ausência de demonstração de imprescindibilidade e da amplitude da devassa.

Ainda assim, ao rejeitar os aclaratórios, o Tribunal de origem não examinou concretamente esses argumentos. Ao contrário, reafirmou a premissa segundo a qual a matéria não seria suscetível de apreciação naquela via, registrando expressamente (e-STJ fl. 225): “O decisório impugnado, ao reverso, é claro e objetivo, na medida em que concluiu pela inviabilidade de exame da pretensão naquela via estreita.”

Esse contexto evidencia que não se está diante de simples irresignação da parte com conclusão desfavorável suficientemente fundamentada. O ponto é anterior: o Tribunal estadual, partindo da premissa de inadequação cognitiva do *habeas corpus*, deixou de realizar exame suficientemente individualizado das teses necessárias à própria verificação da existência, ou não, de flagrante ilegalidade.

A circunstância de o acórdão ter incorporado manifestação ministerial contendo considerações acerca da existência de motivação, da pertinência da medida com a investigação e da ausência de *fishing expedition* não altera essa conclusão. Isso porque não houve pronunciamento jurisdicional específico acerca de argumentos defensivos a fim de afastar eventual flagrante ilegalidade.

Não se mostra adequada, portanto, a conclusão de que a matéria, por sua própria natureza, estaria excluída do âmbito cognitivo do *habeas corpus*.

Com efeito, o *habeas corpus*, embora vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, é admitido para o controle de atos processuais ou investigativos com aptidão para repercutir, ainda que de forma mediata, sobre o *jus libertatis*, desde que a ilegalidade alegada seja aferível mediante prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, a Quinta Turma desta Corte assentou expressamente a possibilidade de controle, pela via mandamental, da idoneidade da decisão que determina o afastamento do sigilo telefônico e telemático:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ARMAMENTOS, LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. DECISÃO QUE AFASTOU O SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. ALEGAÇÃO NÃO ENFRENTADA PELO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. NÃO HÁ ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DEVENDO A QUESTÃO SER ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A irresignação do agravante acerca da ausência de previsão legal para quebra de sigilo telefônico e telemático não enfrentada pelo aresto vergastado. Dessa forma, acertada a decisão ora agravada neste ponto, por caracterizar indevida supressão de instância.

2. Contudo, a Corte estadual incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao afirmar que a nulidade aventada pela defesa é matéria restrita à instrução da ação penal.

3. A jurisprudência consolidou entendimento de que a idoneidade da decisão que impõe o levantamento do sigilo telefônico do réu é passível de análise em sede de habeas corpus. Precedentes.

4. Agravo regimental parcialmente provido para determinar a análise da nulidade aventada no HC n. 1.0000.21.263602-1/000 seja apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

(AgRg no RHC n. 160.387/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Também aqui a Corte estadual deixou de proceder ao exame detido da nulidade suscitada por entender, em essência, que a questão não comportaria apreciação na via mandamental, quando a jurisprudência desta Corte Superior admite o controle da idoneidade de decisão que afasta o sigilo telefônico ou telemático mediante *habeas corpus*.

No caso concreto, a adoção integral do parecer ministerial, sem manifestação autônoma do Colegiado sobre o mérito da nulidade, somada à ausência de resposta às objeções específicas posteriormente reiteradas nos embargos declaratórios, não permite considerar efetivamente apreciadas as teses defensivas.

Assim, a solução adequada é o retorno dos autos à origem para que o Tribunal estadual examine, de maneira efetiva e fundamentada, a alegação de nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo de dados telemáticos.

Não compete a esta Corte Superior proceder, desde logo, a esse exame.

Isso porque, justamente em razão da orientação adotada pelo Tribunal de origem quanto à inadequação da via, as questões acima referidas não receberam efetiva

apreciação jurisdicional naquela instância. A análise direta, pelo Superior Tribunal de Justiça, da suficiência da fundamentação da decisão de primeiro grau e da validade concreta da extensão da quebra importaria inaugurar o exame dessas teses nesta Corte, com indevida supressão de instância.

Ante o exposto, **dou parcial provimento** ao recurso ordinário em *habeas corpus* para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que proceda a novo julgamento do *habeas corpus* originário, examinando, de forma efetiva e fundamentada, a existência de eventual constrangimento ilegal decorrente da decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados telemáticos do aparelho celular do recorrente, inclusive mediante o enfrentamento das teses defensivas especificamente suscitadas.

Fica prejudicado, por ora, o exame dos pedidos de reconhecimento da nulidade da medida, de ilicitude das provas dela decorrentes e das demais providências que pressupõem a apreciação da validade da quebra de sigilo telemático.

Comunique-se, com urgência.

Intimem-se.

Brasília, 25 de agosto de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator